

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1208/2535

อัยการ กรมอัยการ
นาย ลือ ชัยหรืออุ๊ด แสงณฤทธิ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 286

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 ที่ผู้กระทำซึ่งมีอายุกว่าสิบหกปี ดำรงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค่าประเวณีเป็นความผิดนั้น หมายถึงว่า ผู้นั้นดำรงชีวิตของตนอยู่ได้ด้วยการอาศัยปัจจัยทั้งหมดหรือแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค่าประเวณี ซึ่งหากขาดปัจจัยแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค่าประเวณีจะดำรงชีพอยู่ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันเป็นธุระจัดหาหญิงผู้กระทำการค้าประเวณีให้แก่ชายที่ต้องการร่วมประเวณี โดยใช้สำนักงานเลขที่ 59/310 อาคารพิบูลย์วัฒนา เป็นที่ประกอบกิจการแล้วจำเลยทั้งสองกับพวกได้รับเงินส่วนแบ่งค่าร่วมประเวณีเป็นรายได้ และผลประโยชน์ตอบแทนในการจัดหาดังกล่าว จำเลยทั้งสองซึ่งมีอายุเกินกว่า 16 ปี ไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏและไม่พอเพียงสำหรับดำรงชีพและอยู่ร่วมสมาคมกับหญิงซึ่งค่าประเวณีหลายคนเป็นอาจिन ได้ดำรงชีพอยู่โดยมีรายได้เป็นเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ของหญิงซึ่งได้มาจากการค้าประเวณื่อดังกล่าว ขอ

ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 286 พระราชบัญญัติปรามการค้า
ประเวณีพ.ศ. 2503 มาตรา 8 และขอให้ริบของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83, 286 และพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8 อัน
เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
286 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา 90 จำคุกคนละ 10 ปี ของกลางริบ จำเลยที่ 2
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8 จำคุก 2 เดือน จำเลยที่ 2 ให้การรับ
สารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสี่จึงจำคุก 1 เดือน 15 วัน ไม่ปรากฏว่า
จำเลยที่ 2 ได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้เปลี่ยนเป็นกักขังตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 23 ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 286 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 286 ตามที่โจทก์ฎีกาหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 บัญญัติว่า "ผู้ใดอายุกว่าสิบ
หกปีดำรงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ต้องระวาง
โทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ
จำคุกตลอดชีวิต

ผู้ใดไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียง
สำหรับดำรงชีพ และ

(1) ปรากฏว่าอยู่ร่วมกับหญิงซึ่งค้าประเวณี หรือสมาคมกับหญิงซึ่งค้าประเวณี คนเดียวหรือหลายคนเป็นอาชิต

(2) กินอยู่หลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นโดยหญิงซึ่งค้าประเวณี เป็นผู้จัดให้ หรือ

(3) เข้าแทรกแซงเพื่อช่วยหญิงซึ่งค้าประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผู้ใดกับค้า กับหญิงซึ่งค้าประเวณีนั้น ให้ถือว่าผู้นั้นดำรงชีพอยู่จากรายได้ของหญิงในการค้า ประเวณี เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจได้ว่ามิได้เป็นเช่นนั้น

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับค่าเลี้ยงดูจากหญิงซึ่งค้าประเวณี ซึ่งพึงให้ค่าเลี้ยงดูนั้นตามกฎหมายหรือตามธรรมเนียม" ดังนั้น จำเลยที่ 2 จะมีความผิดตามที่โจทก์ฎีกาโจทก์จะต้องนำสืบให้ได้ความว่า จำเลยที่ 2 อายุกว่าสิบหก ปีดำรงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีซึ่งหมายถึงว่า จำเลยที่ 2 ดำรงชีวิตของตนอยู่ได้ด้วยการอาศัยปัจจัยทั้งหมดหรือแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีหากจำเลยที่ 2 ขาดปัจจัยแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี จำเลยที่ 2 จะดำรงชีพอยู่ไม่ได้ หรือจำเลยที่ 2 ไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพหรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพ และปรากฏว่าจำเลยที่ 2 อยู่ร่วมกับหญิงค้าประเวณี หรือสมาคมกับหญิงซึ่งค้าประเวณี คนเดียวหรือหลายคนเป็นอาชิตตามคำฟ้องโจทก์ ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายสันนิษฐาน หรือให้ถือว่าผู้นั้นดำรงชีพอยู่จากรายได้ของหญิงในการค้าประเวณีแต่จากข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบรับฟังได้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพียงว่า จำเลยที่ 2 อายุกว่าสิบหก ปีกับพวก เป็นผู้จัดหาหญิงผู้ทำการค้าประเวณีเพื่อผู้อื่นเป็นปกติธุระและจำเลยที่ 2 ได้รับเงินส่วนแบ่งจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ข้อเท็จจริงดังกล่าวฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ดำรงชีวิตของตนอยู่ได้ด้วยการอาศัยปัจจัยแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของ

หญิงซึ่งค่าประเวณี ซึ่งหากจำเลยที่ 2 ขาดปัจจัยแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิง ซึ่งค่าประเวณีแล้วจำเลยที่ 2 จะดำรงชีพอยู่ไม่ได้ จำเลยที่ 2 จึงไม่ได้ดำรงชีพอยู่จากรายได้ของหญิงซึ่งค่าประเวณี นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีพยาน นำสืบให้เห็นว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีปัจจัยอย่างอื่นปรากฏสำหรับดำรงชีพหรือไม่มีปัจจัย อันเพียงพอสำหรับดำรงชีพ โจทก์มิได้ฎีกาโต้แย้ง จึงจะให้ถือว่าจำเลยที่ 2 ดำรงชีพ อยู่จากรายได้ของหญิงในการค่าประเวณีไม่ได้ การกระทำของจำเลยที่ 2 ไม่เป็น ความผิดตามที่โจทก์ฎีกา คดีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่า ทำงานเป็น ลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดปุสสะอินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิง ได้รับเงินเดือนเดือน ละ 3,200 บาท นั้นเป็นความจริงหรือไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีมาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สุนพ กิริติยุติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ